

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 safar 1417 - 18 juin 1996

139^{ème} année

N° 49

Sommaire

Lois

- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996**, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination **1192**
- Loi n° 96-42 du 10 juin 1996**, portant ratification des amendements de la convention portant création de l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de l'accord d'exploitation relatif à cette organisation **1196**
- Loi n° 96-43 du 10 juin 1996**, portant ratification d'un protocole relatif au financement de projets de développement économique conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française **1196**
- Loi n° 96-44 du 10 juin 1996**, portant ratification d'un protocole relatif au partenariat conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française **1196**
- Loi n° 96-45 du 10 juin 1996**, portant approbation de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative au projet des oukalas (phase III) **1197**
- Loi n° 96-46 du 10 juin 1996**, portant approbation de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative au projet du campus universitaire de Gafsa **1197**
- Loi n° 96-47 du 10 juin 1996**, portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 12 janvier 1996 entre la République tunisienne et la caisse française de développement pour le financement des études nécessaires à l'élaboration et à la réalisation de projets à réaliser dans le cadre du 9ème plan de développement économique et social **1197**
- Loi n° 96-48 du 10 juin 1996**, modifiant et complétant la loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles **1197**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 96-1120 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre d'Etat, ministre de la défense nationale	1199
Décret n° 96-1121 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre des affaires sociales	1199
Décret n° 96-1122 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre du transport	1199
Décret n° 96-1123 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre du commerce ..	1199

Premier Ministère

Nomination de sous-directeurs	1199
Nomination de chefs de service	1199

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 96-1124 du 15 avril 1996, portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, conclue à Berne le 19 septembre 1979	1199
Nomination d'un directeur adjoint	1228
Nomination d'un chef de division	1228
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 6 juin 1996, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères	1228
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 juin 1996, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de conseillers des affaires étrangères ...	1228

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 8 juin 1996, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1417/1997	1228
--	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chef de service	1228
---------------------------------------	------

Ministère des Finances

Nomination de contrôleurs	1229
Nomination d'un receveur	1229
Nomination d'un sous-directeur	1229

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 96-1075 à 1079 du 8 juin 1996, relatifs à l'attribution à titre privé de terres collectives des gouvernorats de Gabès et de Sidi Bouzid	1229
Nomination d'un sous-directeur	1231

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un chef de division	1231
--	------

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un chef de service	1231
---------------------------------------	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination de maîtres de conférences agrégés	1231
Nomination d'un chef de service	1231
Nomination d'un inspecteur général	1231

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination de maîtres de conférences	1231
Nomination d'un chef de service	1232

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Nomination d'un sous-directeur	1232
--------------------------------------	------

Ministère de l'Agriculture	
Nomination de chefs d'arrondissement	1232
Ministère des Communications	
Arrêtés du ministre des communications du 8 juin 1996, portant délégation de signature	1232
Ministère du Commerce	
Nomination d'un sous-directeur	1233
Nomination de chefs de service	1233
Ministère de L'Education	
Nomination d'un directeur	1233
Nomination de chefs de service	1233
Cessation de fonctions d'un chef de service	1233
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, portant autorisation de vente des quantités de barytine marchande provenant du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe dit "permis Sidi Amor" gouvernorat du Kef	1234
Arrêtés du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs des travaux	1234
Arrêtés du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, portant ouverture de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs des travaux	1237

Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination (1).

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre approprié dans le domaine des déchets et de leurs modes de gestion permettant de réaliser les objectifs de base ci-après :

- la prévention et la réduction de la production des déchets et de leur nocivité notamment en agissant au niveau de la fabrication et de la distribution des produits

- la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage et toutes autres actions visant la récupération des matériaux réutilisables et leur utilisation comme source d'énergie,

- la réservation de décharges contrôlées pour le dépôt des déchets ultimes, soit après épuisement de toutes les possibilités de valorisation .

Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par :

déchets : toutes substances et objets dont le détenteur se défait ou a l'intention de s'en défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer en vertu des dispositions de la présente loi,

déchets dangereux : les déchets dont la liste est fixée par décret selon leurs constituants et les caractéristiques des matières polluantes qu'ils contiennent,

producteur : toute personne dont l'activité produit des déchets et toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres entraînant une modification dans la nature des déchets ou dans leur composition,

distributeur : L'importateur ou le distributeur de produits et de substances,

détenteur : toute personne qui tient en sa possession des déchets,

gestion : toutes les opérations relatives à la collecte, au transport, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations et le contrôle des centres de stockage et d'élimination, des décharges et des unités de valorisation,

élimination : toutes les opérations visant l'élimination définitive des déchets, telles que les opérations d'incinération, d'enfouissement et de stockage dans des lieux réservés ou de dépôt dans des décharges, conformément à des conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et sans faire usage de méthodes et de moyens pouvant causer un dommage à l'environnement,

valorisation : toutes les opérations tendant à récupérer des matériaux et de l'énergie à partir des déchets et toutes les opérations de renouvellement et de transformation, telles que l'extraction de métaux ou d'autres matières non organiques et leur réutilisation ou la constitution de compost pour l'agriculture ou leur utilisation comme source d'énergie,

personne : toute personne physique ou morale,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 mai 1996.

autorités compétentes : Le ministre chargé de l'environnement en général et toute autre autorité dans les limites de la compétence qui lui est réservée conformément aux lois en vigueur.

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, aux épaves maritimes, aux opérations de rejet en mer et aux opérations de rejet des déchets provenant des navires.

Art. 4. - Toute personne dont l'activité produit des déchets ou qui détient des déchets dans des conditions susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le sol, la flore ou la faune, de causer la dégradation des sites et des paysages ou de polluer l'air ou l'eau ou d'engendrer des nuisances sonores ou des odeurs et d'une manière générale, de porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement est tenue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et dans des conditions permettant d'éviter les effets sus-indiqués.

Art. 5. - En cas de mise au rebut de déchets, de leur dépôt ou de leur rejet dans le milieu naturel sans respecter les normes en vigueur et en cas de traitement des déchets d'une manière contraire aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, l'autorité compétente procède à la mise en demeure du contrevenant pour entreprendre dans le délai qu'elle lui fixe, les travaux nécessaires pour l'élimination de ces déchets .

Si le contrevenant ne procède pas à l'élimination des déchets qu'il a rejeté dans les délais qui lui ont été fixés, l'autorité compétente se charge d'office de l'élimination des matières polluantes aux frais du contrevenant.

Dans le cas où la pollution présente un danger nécessitant l'intervention urgente ainsi que dans les cas où le contrevenant est inconnu, les autorités compétentes se chargent de l'élimination des déchets polluants sans mise en demeure et sans délai.

Art. 6. - Les dispositions de la présente loi n'exonèrent pas de la responsabilité qui incombe à toute personne du fait du dommage causé à autrui par des rejets de déchets qui étaient en sa possession ou qui proviennent des activités qu'elle entreprend ou des produits qu'elle fabrique.

Art. 7. - L'incinération des déchets en plein air et leur utilisation comme combustible sont interdites, à l'exception des déchets de végétaux.

Les opérations d'élimination par incinération ne doivent avoir lieu que dans des établissements autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 8. - Les dépenses occasionnées par les analyses et expertises techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont, selon les cas, mises à la charge du détenteur des déchets, de leur producteur, de leur transporteur, de leur exportateur, de leur importateur ou de celui qui est chargé de leur élimination.

Art. 9. - Est mise à la charge du producteur, du distributeur ou du transporteur l'obligation de récupérer les déchets engendrés par les matières ou par les produits qu'ils produisent ou écoulent. Les autorités compétentes peuvent les obliger à éliminer ces déchets et le cas échéant, à participer à des systèmes de récupération et d'élimination des déchets provenant d'autres produits identiques ou similaires.

CHAPITRE II

DES DECHETS D'EMBALLAGE

Art. 10. - Les emballages sont fabriqués dans la mesure du possible à partir de matières les rendant aptes à la réutilisation ou à

la transformation compatibles avec les exigences de la protection de la santé publique et de l'environnement.

La prolifération des déchets d'emballage doit être évitée par :

- la limitation du volume des emballages et de leur poids au volume minimum nécessaire pour la protection du contenu et la commercialisation du produit et en utilisant le minimum de matières et de produits colorants et de colle,

- lorsque cela est possible techniquement, la conception d'emballages pouvant être réutilisés d'une manière compatible avec les normes relatives au contenu,

- la reprise des emballages et leur réutilisation ou recyclage .

Art. 11. - Des dispositions particulières organisant la fabrication de catégories déterminées de produits, leur conditionnement, leur détention et leur commercialisation peuvent être prises, en vue de faciliter les opérations d'élimination des déchets qu'elles engendrent. En cas de nécessité, des mesures particulières peuvent être prises en vue d'interdire ou de prescrire l'utilisation de certaines matières pour la fabrication d'emballages en fonction de la nature du produit et de ses caractéristiques ou de prescrire l'utilisation de matières déterminées dans la fabrication, le conditionnement ou l'emballage de certains produits. Ces mesures sont fixées par décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et du commerce.

Art. 12. - Les professionnels mettent en place, de leur propre gré ou sur initiative des autorités compétentes, des systèmes de reprise des déchets d'emballage, de leur valorisation ou de leur réutilisation. Les producteurs et les importateurs sont tenus d'adhérer à tout système créé de collecte, de transformation ou de valorisation de catégories déterminées de déchets d'emballage. Les autorités compétentes peuvent prescrire la livraison de ces déchets ou de tous autres déchets aux établissements ou aux services qu'elles désignent et selon les conditions qu'elles fixent .

Ces systèmes peuvent être conçus sur la base de la consigne obligatoire des emballages, et tout système à créer doit être approuvé par décret ainsi que les conditions de reprise ou de consignment et les signaux devant être apposés sur les emballages soumis à l'un de ces systèmes.

Art. 13. - L'utilisation de produits recyclés dans la fabrication d'emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires est strictement interdite, sauf autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé Publique après avis du Ministre chargé de l'Environnement.

Art. 14. - La réutilisation d'emballages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires est interdite et sont obligatoirement apposés sur les emballages de produits chimiques des signaux apparants avertissant des risques qui menacent la santé de l'homme du fait de la réutilisation de ces emballages pour le stockage de produits alimentaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé publique fixera les conditions d'application de cet article ainsi que les produits chimiques emballés soumis à cette obligation.

Art. 15. - Les autorités compétentes peuvent par arrêté adopter des règlements portant création de systèmes d'attribution de labels écologiques aux produits et marchandises qui justifient des plus hauts niveaux de qualification du point de vue de la protection de l'environnement, qui développent un effort remarquable dans l'utilisation des techniques propres et qui présentent, le cas échéant, les plus larges opportunités de durée dans leur cycle de vie.

Ces règlements fixent les conditions et les procédures d'attribution des labels écologiques et les critères spécifiques à chacune des catégories de produit.

CHAPITRE III

DU DEPOT DES DECHETS DANS DES DECHARGES

Art. 16. - Les déchets sont classés selon leur origine en déchets ménagers et déchets industriels et selon leurs caractéristiques en déchets dangereux, déchets non dangereux et déchets inertes .

Sont considérés des déchets inertes, les déchets composés de terres et de roches naturelles extraites des carrières ou provenant des travaux de démolition, de construction ou de rénovation, qui ont principalement une nature minière et qui ne sont pas contaminés par des substances dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances.

Les décharges sont classées selon les types de déchets en trois catégories :

- les décharges des déchets dangereux,

- les décharges des déchets ménagers et des déchets non dangereux,

- les décharges des déchets inertes.

Art. 17. - Une seule décharge peut recevoir plusieurs catégories de déchets à condition que les opérations d'élimination spécifiques à chacune de ces catégories soient exécutées dans des compartiments du site séparés les uns des autres et que chaque compartiment réponde aux règles et exigences spécifiques à la catégorie de décharges concernée.

Une décharge peut aussi être réservée à un seul type de déchets qui se ressemblent de par leur origine, leur composition et les caractéristiques de leur lixiviat.

Art. 17. - L'ouverture de décharges et de centres de collecte, de tri et de recyclage est soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, après accomplissement des procédures d'approbation de l'étude d'impact conformément aux règlements en vigueur et après avis de la collectivité locale concernée et des services compétents du ministère de la santé.

L'autorisation indique les types de déchets qui pourront être acceptés et ceux qui devront être refusés, les règles spécifiques aux opérations de conditionnement et d'élimination, les procédures de contrôle, ainsi que les opérations d'évacuation du site et de son réaménagement.

Les conditions d'autorisation pour l'ouverture de décharges, les règles générales devant être respectées dans l'aménagement des catégories de décharges et les conditions de leur gestion et de leur contrôle seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement .

Art. 19. - Le ministère chargé de l'environnement élabore en coordination avec les ministères et les collectivités locales concernés des plans fixant les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de collecte et d'élimination des ordures ménagères. Lors de l'examen des demandes d'agrément des installations de traitement et d'élimination des déchets, il sera tenu compte des dispositions du plan spécifique à chaque zone, ainsi que des objectifs qu'il fixe afin de garantir le niveau de rentabilité maximum aux entreprises publiques et privées d'élimination des déchets.

Art. 20. - Les collectivités locales et les groupements de communes qui se constituent entre elles sont chargés de la gestion des déchets ménagers. Elles peuvent confier les opérations ou les installations de collecte, d'élimination et de traitement des déchets ménagers à des entreprises publiques ou privées sous forme de sous-traitance ou de concession.

Art. 21. - Les collectivités locales peuvent se charger de l'élimination d'autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques ou volume, peuvent être collectés et traités sans contraintes techniques particulières et ce, moyennant une redevance supplémentaire dont la valeur est fixée comme en matière de redevance pour services publics payants.

Art 22. - Les présidents des collectivités locales dans leurs circonscriptions territoriales et le ministre chargé de l'environnement dans tout le territoire de la République, peuvent organiser les modalités de présentation de catégories déterminées de déchets et les conditions de leur livraison selon leurs caractéristiques. Parmi ces conditions, ne peuvent recevoir des catégories de déchets que le service municipal ou les personnes autorisées à gérer des entreprises d'élimination et de recyclage de ces catégories de déchets.

Art. 23. - Lors de la fermeture des décharges de déchets et des centres de collecte, de tri et de stockage, leurs exploitants sont tenus de réaménager le site et de le remettre dans son état initial de façon à éviter toute pollution ou nuisance à la santé publique et à l'environnement.

Les conditions de fermeture des décharges et de réaménagement des sites réservés à ces décharges sont fixées par décret, sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement.

CHAPITRE IV

DE LA GESTION DE DECHETS ET DE LEUR ELIMINATION

Art. 24. - La gestion des déchets doit s'effectuer sans causer un danger quelconque pour la santé de l'Homme, sans utiliser des modes ou des procédés pouvant nuire à l'environnement et notamment l'eau, l'air, le sol et les espèces de faune et de flore, sans provoquer des inconvénients par le bruit ou les odeurs ou autres et sans porter atteinte aux paysages naturels et urbains.

Des décrets fixeront les conditions et les modalités de gestion de certains déchets particuliers tels que les déchets des hôpitaux et les boues des stations d'épuration des eaux usées, les déchets des abattoirs, les déchets organiques et autres.

Art. 25. - Toute personne détenant des déchets est tenue de les livrer, conformément aux modalités déterminées par les autorités compétentes, à un organisme public ou privé chargé de la collecte ou à un établissement effectuant des opérations d'élimination et de valorisation ou d'entreprendre par elle-même ces opérations conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 26. - Est soumis à autorisation préalable du Ministre chargé de l'Environnement tout établissement ou entreprise assurant une ou plusieurs activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets.

L'autorisation doit indiquer :

- les types et les quantités de déchets,
- les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination,
- les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité,
- le site de collecte, de tri, de stockage et d'élimination.

Cette autorisation n'est attribuée qu'après accomplissement des procédures d'approbation de l'étude d'impact, conformément aux règlements en vigueur et à l'article 19 de la présente loi et après avis de la collectivité locale concernée.

L'autorisation peut être attribuée pour une durée déterminée, elle peut être renouvelable et assortie de conditions et d'obligations.

Art. 27. - Les établissements et les entreprises qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination et de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes en matière de protection de la santé publique et de l'environnement et aux lois et règlements en vigueur en matière de contrôle des établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Ces établissements doivent autoriser les autorités compétentes à procéder à tous les constats et les investigations et à prendre les

échantillons et les informations nécessaires dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Art. 28. - Les établissements et entreprises visées dans l'article précédent tiennent obligatoirement un registre dans lequel sont consignés successivement les quantités de déchets, leur nature et leur origine et, le cas échéant, leur destination, la périodicité des opérations de leur collecte, leur moyen de transport et leur mode de traitement, d'élimination ou de valorisation. Ce registre doit être conforme à un modèle numéroté et paraphé par les services du ministère chargé de l'environnement et présenté pour consultation à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.

Art. 29. - L'opération d'élimination des déchets doit avoir lieu selon les conditions susceptibles de faciliter la récupération, la transformation et la valorisation de la plus grande proportion de déchets dont notamment, les éléments non dégradables et les matières pouvant être valorisées. Des règlements peuvent être pris pour arrêter les modes de fabrication et déterminer les catégories de matières et d'éléments qui s'ajoutent dans certaines fabrications pour faciliter les opérations de récupération et de valorisation. Ces règlements peuvent interdire certains traitements et certaines formes de mélange et de jonctions avec d'autres matières. Ces règlements sont fixés par des décrets pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce.

Art. 30. - Dans un but de protection de l'environnement, les règlements visés à l'article 29 de la présente loi peuvent prévoir des incitations et des encouragements à certaines catégories de professionnels en vue de l'utilisation dans la fabrication d'un produit déterminé ou d'une catégorie de produits, de proportions minimales de matières et d'éléments qui ont été valorisés, recyclés ou récupérés, à condition que ces matières soient conformes aux normes de qualité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DECHETS DANGEREUX

Art. 31. - Les modes de gestion des catégories de déchets dangereux, dont la liste est fixée par décret, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement. Ces catégories de déchets ne peuvent être traitées en vue de leur élimination ou valorisation que dans les installations qui ont été autorisées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi. Les conditions et les modes de gestion de catégories particulières de ces déchets peuvent être fixés par des décrets pris sur proposition des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

Art. 32. - Il est interdit aux établissements et aux entreprises qui procèdent à l'élimination, à la valorisation, à la collecte et au transport des catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi de mélanger différents types de déchets dangereux et de mélanger des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. A titre exceptionnel et après avis des autorités compétentes le mélange de types de déchets dangereux entre eux ou avec des déchets non dangereux peut être autorisé dans le cadre des procédures d'approbation visées dans l'article 31 de la présente loi, mais seulement lorsqu'il est satisfait aux conditions indiquées dans l'article 24 de la présente loi dans le but d'améliorer les conditions de sécurité des opérations de traitement des déchets, de leur valorisation et de leur élimination. De même que peut être réduite la validité de l'approbation après son attribution.

Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux et de les déposer dans des lieux autres que les décharges qui leur sont réservées et les centres de stockage autorisés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Art. 33. - Les dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi s'appliquent aux établissements et entreprises qui produisent, transportent ou gèrent des déchets dangereux. Un registre spécifique aux déchets dangereux est tenu et conservé pendant une période de dix ans. Cette période peut être prolongée par les règlements fixant les modalités de gestion de certaines catégories de déchets dangereux.

Les documents certifiant l'exécution des opérations de gestion sont aussi conservés pendant la même période et sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 34. - Les établissements et entreprises qui produisent, transportent ou gèrent les catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi sont tenus de communiquer chaque année au ministère chargé de l'environnement toutes les informations sur les déchets qu'ils produisent, exportent ou gèrent, sur leurs origines, leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et le mode de leur gestion, ainsi que sur les accidents qu'ils ont causé et les mesures pratiques prises pour limiter autant que possible la production de ces déchets.

Ces établissements et entreprises concluent obligatoirement des contrats d'assurance couvrant en totalité leur responsabilité contre les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion.

Les limites de la couverture de ces risques sont fixées par décret.

Art. 35. - Toute personne qui dépose ou donne l'ordre de déposer des catégories de déchets visées à l'article 31 de la présente loi auprès d'une personne ou d'un établissement ne comptant pas parmi les exploitants d'installations agréées d'élimination des déchets dangereux est considérée comme solidairement responsable avec lui de tout dommage causé par ces déchets.

Art. 36. - Au cours des opérations de collecte, de transport et de stockage, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes en vigueur. Les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement peuvent effectuer des opérations d'inspection régulières ou inopinées des lieux de stockage, des entreprises et des cargaisons, comme elles peuvent saisir les cargaisons contrevenant aux règles fixées par la présente loi et ses textes d'application.

Art. 37. - Le ministère chargé de l'environnement élabore en collaboration avec les parties concernées un plan ou des plans de gestion des déchets non ménagers et des plans de gestion des déchets dangereux. Ces plans déterminent les types, les quantités et l'origine des déchets destinés à l'élimination ou à la valorisation, les exigences techniques générales et spécifiques, les sites et les installations appropriés pour l'élimination. Ces plans peuvent indiquer les parties habilitées à gérer les déchets, les estimations du coût des opérations de valorisation et les procédures visant à encourager la rationalisation des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Art. 38. - Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis du ministre chargé de l'industrie, proposer tous règlements nécessaires pour réduire au minimum la production de déchets dangereux et autres à l'intérieur du pays, ainsi que les règlements obligeant les producteurs à mettre au point et à exécuter des plans pour maîtriser et limiter autant que possible la production de déchets dangereux.

CHAPITRE VI

DE L'EXPORTATION, L'IMPORTATION ET LE TRANSIT DES DECHETS

Art. 39. - L'importation des déchets dangereux visés à l'article 31 de la présente loi est strictement interdite. Un décret fixera les autres catégories de déchets qui sont soumises à des régimes de contrôle spécifique lors de l'importation.

Art. 40. - L'exportation et le transit des déchets dangereux sont prohibés vers les Etats qui interdisent l'importation de ces déchets et vers les Etats qui n'ont pas interdit cette importation, en l'absence de leur accord spécifique et écrit.

Dans tous les cas, les opérations mentionnées au paragraphe précédent sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de l'environnement. Cette autorisation n'est attribuée que si les conditions suivantes sont remplies :

- le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement convenues,
- la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur et le centre d'élimination,
- la présentation d'un contrat d'assurances présentant les garanties financières suffisantes,
- la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière.

L'autorisation de transit est assortie de l'apposition de scellés sur les conteneurs à l'entrée du territoire national.

Art. 41. - Des règlements spéciaux interdisant ou organisant l'importation, l'exportation et le transit d'autres catégories de déchets peuvent être pris, par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

Art. 42. - Si des déchets ont été importés ou exportés d'une manière contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements spéciaux visés dans l'article précédent, les autorités compétentes enjoignent à leur détenteur, leur transportateur ou leur producteur de les renvoyer au pays d'origine dans un délai qu'elle lui imparti. Si le contrevenant ne s'exécute pas, les autorités compétentes peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le renvoi de ces déchets aux frais des participants à l'opération.

Art. 43. - En cas de trafic illicite de déchets dangereux, une responsabilité illimitée, collective et solidaire incombe aux producteurs de ces déchets, à leurs distributeurs et s'ils sont inconnus, à leurs détenteurs pour tout dommage causé par ces déchets.

Est considéré comme trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux effectué sans qu'une notification ait été donnée aux Etats concernés, ou sans obtention de leur consentement, ou avec des documents falsifiés ou fondés sur de fausses informations ou qui aboutit au rejet délibéré de ces déchets d'une manière contraire aux règles et aux normes qui ont été approuvées ou fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 44. - Toute personne est tenue d'informer les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement en cas d'accident ou d'un risque d'accident ou en cas de danger imminent pour la santé de l'homme et l'environnement pouvant être causé par une opération de rejet, de stockage, de transport ou de traitement de déchets dangereux.

CHAPITRE VII DES POURSUITES ET PENALITES

Art. 45. - En plus des officiers de police judiciaire et des agents de l'administration habilités par des lois spéciales, des agents et experts-contrôleurs assermentés relevant du ministère chargé de l'environnement sont chargés du contrôle des opérations de gestion des déchets et de leur conformité aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Les agents et experts-contrôleurs sont habilités à exercer les fonctions de police judiciaire et à entreprendre les enquêtes et à constater les infractions aux lois et règlements relatifs à la gestion des déchets. A cette fin, ils sont habilités à entrer dans les locaux professionnels au cours des heures normales de travail et à prélever les échantillons pour effectuer les analyses nécessaires.

Les procès verbaux sont rédigés et transmis par la voie de l'autorité de tutelle au Procureur de la République aux fins de poursuites.

Les agents et experts-contrôleurs sus-mentionnés peuvent se faire assister en cas de besoin par des agents de la police, de la garde nationale et de la douane.

Art. 46. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 7, 11, 12, 15, 27, 28, 29 et 33 de la présente loi et des textes pris pour leur application sont punis d'une amende d'un montant de 100 à 50.000 dinars, selon la gravité de l'infraction.

Art. 47. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende d'un montant de 100 à 50.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement :

d'établissements et d'entreprises agréées pour gérer cette catégorie de déchets,

- toute personne ayant délibérément éliminé des déchets dans des installations n'ayant pas obtenu l'autorisation visée à l'article 26 de la présente loi,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux dispositions des articles 13 et 14,

- toute personne n'ayant pas fait parvenir les informations exigées dans l'article 34 de la présente loi à l'administration ou ayant fourni des informations erronées,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux conditions citées dans l'article 36 de la présente loi, relatives au conditionnement, au transport et à l'étiquetage de déchets dangereux,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux règlements mentionnés dans l'article 38 de la présente loi, relatifs à la limitation de la production de déchets dangereux,

- toute personne ayant délibérément contrevenu aux règlements mentionnés dans l'article 41 de la présente loi.

Art. 48. - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32, 35, 39, 40, et 42 relatifs aux déchets dangereux sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende d'un montant de 10.000 à 500.000 dinars.

Art. 49. - Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, elle sera condamnée aux peines pécuniaires prévues par la présente loi

Le Tribunal peut prononcer les peines prévues par la présente loi contre les personnes physiques chargées à un titre quelconque de la direction, de l'administration ou de la gestion des personnes morales lorsqu'il est prouvé qu'ils ont sciemment méconnu ou laissé méconnaître par les personnes soumises à leur autorité ou à leur contrôle les dispositions de la présente loi.

Art. 50. - En cas de poursuites ou de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présente loi, le tribunal compétent peut prononcer la suspension de l'activité ayant causé les dommages jusqu'à la mise en place des équipements ou des réparations nécessaires pour mettre fin à la pollution .

Le tribunal peut en cas de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présente loi, ordonner la publication dans deux quotidiens de tout le texte ou d'extraits des jugements de condamnation, aux frais du contrevenant.

Art. 51. - Le Ministre chargé de l'environnement peut conclure des transactions avec les auteurs des infractions visées aux articles 46 et 47 de la présente loi. La transaction conclue met fin aux poursuites avant le prononcé d'un jugement en dernier ressort . La transaction ne dispense pas les auteurs des infractions de l'exécution des obligations mises à leur charge par la loi , de même pour ce qui est de leur responsabilité civile pour les dommages causés à autrui du fait de leurs actes.

Les montants produits des transactions sont versées au Fonds de dépollution créée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-42 du 10 juin 1996, portant ratification des amendements de la convention portant création de l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de l'accord d'exploitation relatif à cette organisation (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés les amendements annexés à la présente loi et relatifs aux paragraphes trois et sept du préambule et aux articles 1, 3, 7, 12, 15, 21 et 32 de la convention portant création de l'organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et aux articles 5 et 14 de l'accord d'exploitation de ladite organisation.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Loi n° 96-43 du 10 juin 1996, portant ratification d'un protocole relatif au financement de projets de développement économique conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi conclu à Tunis le 29 décembre 1995, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, et relatif au financement des projets de développement économique.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Loi n° 96-44 du 10 juin 1996, portant ratification d'un protocole relatif au partenariat conclu le 29 décembre 1995 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Article unique. - Est ratifié le protocole annexé à la présente loi conclu à Tunis le 29 décembre 1995, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, et relatif au partenariat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-45 du 10 juin 1996, portant approbation de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative au projet des oukalas (phase III) (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 10 avril 1996, entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative à l'octroi à l'Etat d'un prêt d'un montant de cinq millions de dinars koweïtiens (5.000.000 DK) pour le financement du projet des oukalas (phase III).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Loi n° 96-46 du 10 juin 1996, portant approbation de la convention de prêt conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative au projet du campus universitaire de Gafsa (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 10 avril 1996, entre le gouvernement de la République tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative à l'octroi à l'Etat d'un prêt d'un montant de dix millions de dinars koweïtiens (10.000.000 DK) pour le financement du projet du campus universitaire de Gafsa.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Loi n° 96-47 du 10 juin 1996, portant approbation d'une convention d'ouverture de crédit conclue le 12 janvier 1996 entre la République tunisienne et la caisse française de développement pour le financement des études nécessaires à l'élaboration et à la réalisation de projets à réaliser dans le cadre du 9ème plan de développement économique et social (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention d'ouverture de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 12 janvier 1996, entre la République tunisienne et la caisse française de développement et portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de vingt cinq millions (25.000.000) de francs français pour le financement des études nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets à réaliser dans le cadre du 9ème plan de développement économique et social.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Loi n° 96-48 du 10 juin 1996, modifiant et complétant la loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions des articles 16 et 27 de la loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles et remplacées par ce qui suit :

Article 16 - 1 (nouveau). - Les terres domaniales sont exploitées en usufruit par les unités coopératives de production agricole conformément aux conditions prévues par la loi n° 84-28 du 12 mai 1984 organisant lesdites unités ainsi qu'aux conditions édictées par la présente loi.

Elles peuvent, également, être exploitées en usufruit par les techniciens sortant d'établissements de formation agricole et les jeunes agriculteurs qui en sont locataires.

L'usufruit est accordé en vertu d'un contrat signé par le ministre chargé des domaines de l'Etat, et ce, conformément au cahier des charges établi à cette fin par ce dernier. Le contrat prévoit notamment la superficie de l'exploitation concernée, la durée de l'usufruit et la redevance due par le bénéficiaire du droit en question, ainsi que toutes les autres obligations visant à assurer la mise en valeur et le développement de la terre domaniale agricole objet de l'usufruit.

La durée de l'usufruit ne peut excéder le reste de la durée du bail.

Le droit d'usufruit est régi par les dispositions du code des droits réels et les dispositions de la loi n° 84-28 du 12 mai 1984 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 juin 1996.

Article 27 (nouveau). - Tout preneur d'un immeuble domanial agricole ou tout titulaire d'usufruit qui le loue en totalité ou en partie, tout en conservant sa vocation agricole, est passible d'une amende de 200 dinars à 500 dinars par hectare loué. En aucun cas l'amende ne peut être inférieure à 200 dinars.

La peine sera d'une amende de 1000 dinars à 5000 dinars au cas où le titulaire du droit d'usufruit procède à la cession de son droit ou à son hypothèque, sous réserve des dispositions de l'article 16-3 de la présente loi.

Il sera également passible d'une amende de 5000 dinars à 10.000 dinars pour tout hectare dont il modifie la vocation agricole ou procède à son lotissement ou partage. En aucun cas l'amende ne peut être inférieure à 5000 dinars.

Au cas où la modification de la vocation agricole de l'immeuble, son lotissement ou son partage s'accompagne par sa location ou sa cession, l'amende sera de 10.000 dinars par hectare, outre une peine de prison de 16 jours à un an, ou l'une de ces deux peines seulement.

Le co-contractant du locataire ou du titulaire de droit d'usufruit est considéré dans tous les cas comme complice et est passible des mêmes peines.

Art. 2. - La loi n° 95-21 du 13 février 1995 relative aux immeubles domaniaux agricoles est complétée par les articles 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7 et 27 bis qui suivent :

Article 16-2. - Le titulaire du droit d'usufruit s'engage à exécuter les obligations prévues au cahier des charges et relatives aux opérations de mise en valeur, d'exploitation directe de la terre domaniale qui lui a été remise en usufruit.

Il s'engage également à ne pas louer, lotir, partager, céder à quelque titre que ce soit, la terre domaniale agricole objet de l'usufruit et qui constitue dans tous les cas une unité économique.

Art. 16-3. - L'usufruit ne peut être donné en hypothèque que sur autorisation du ministre chargé des domaines de l'Etat.

L'autorisation ne peut être accordée qu'en vue de garantir des prêts destinés à financer des investissements dans la terre domaniale agricole objet de l'usufruit.

Au cas où l'emprunteur manque à ses engagements vis à vis de l'établissement prêteur ou s'il est déchu de ses droits par l'Etat pour d'autres motifs, l'usufruit est transféré à l'établissement en question.

Ce transfert est effectué pour une durée suffisante pour le recouvrement des fonds prêtés, sans que cette durée n'excède celle prévue pour l'usufruit telle que mentionnée au contrat conclu avec l'emprunteur.

L'établissement bénéficiaire du transfert de l'usufruit peut procéder à la location de l'immeuble dans les limites de la durée du transfert, après autorisation du ministre chargé des domaines de l'Etat.

L'établissement prêteur et, le cas échéant, son locataire, sont soumis aux obligations de mise en valeur et de développement mises à la charge de l'emprunteur.

Article 16-4. - Au cas où l'exploitation domaniale agricole donnée en usufruit s'avère nécessaire en totalité ou en partie pour la réalisation d'un projet considéré d'utilité publique, ce qui est de nature à compromettre le programme de mise en valeur et de développement, le ministre chargé des domaines de l'Etat peut modifier le contrat d'usufruit ou le résilier avant l'arrivée de son terme.

Dans les deux cas le titulaire de l'usufruit peut réclamer une indemnisation pour les améliorations foncières et les plantations réalisées par ses soins sur la terre domaniale agricole. Le montant de l'indemnisation est fixé selon les conditions suivantes :

- que les améliorations foncières ou les plantations réalisées sur la totalité ou une partie de la terre déclarée d'utilité publique permettent au titulaire de l'usufruit de bénéficier d'une

indemnisation de la part de l'Etat lors de l'application des dispositions de l'alinéa premier du présent article,

- l'indemnisation n'est payée qu'au cas où les améliorations foncières ou les plantations conservent une valeur effective dans l'utilisation ou la production à la date de la reprise totale ou partielle de la terre domaniale agricole donnée en usufruit, avant l'expiration du terme du contrat,

- l'indemnisation est calculée sur la base du montant des investissements réalisés par le titulaire du droit d'usufruit et après décompte de l'amortissement.

Article 16-5. - Le titulaire du droit d'usufruit est déchu en cas de manquement à l'une des stipulations du contrat visé à l'alinéa 3 de l'article 16-1 de la présente loi, et ce, selon la procédure décrite à l'article 15 ci-dessus.

Article 16-6. - A l'expiration de la durée d'exploitation en usufruit, le titulaire de ce droit peut prétendre à une indemnisation pour la plus-value que la terre domaniale a acquise par ses soins.

Toutefois cette indemnisation n'est due qu'au cas où les investissements réalisés par le titulaire du droit d'usufruit conserve une valeur effective tant au niveau de l'utilisation qu'au niveau de la production à la date de la reprise de la terre donnée en usufruit.

Cette indemnisation est calculée sur la base du montant des investissements visés au précédent alinéa et après décompte de l'amortissement.

Article 16-7. - Le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières se charge d'informer l'établissement prêteur bénéficiaire de l'hypothèque inscrit sur l'usufruit des cas de reprise de la totalité ou d'une partie de la terre, ou de déchéance.

En cas d'hypothèque de l'usufruit, l'indemnité visée aux articles 16-4 et 16-6 de la présente loi ne peut être payée qu'après production d'une attestation de main-levée délivrée par l'établissement prêteur.

Article 27 bis. - Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment par le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et la loi relative à la protection des terres agricoles, tout acquéreur d'un immeuble domanial soumis aux conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, qui procède à sa location en totalité ou en partie ou qui contrevient aux dispositions des paragraphes C, D et E dudit article, est passible des peines suivantes :

- une amende de 200 dinars à 500 dinars pour tout hectare loué,

- une amende de 500 dinars à 1000 dinars pour tout hectare alinéa tout en conservant sa vocation agricole au cours de la période prévue à l'article 23 de la présente loi. En aucun cas l'amende ne peut être inférieure à 500 dinars,

- une amende de 5000 dinars à 10.000 dinars pour tout hectare ayant fait l'objet d'une modification de sa vocation agricole, loti ou partagé au cours de la période prévue à l'article 23 de la présente loi. En aucun cas l'amende ne peut être inférieure à 5000 dinars.

En cas de cumul entre la modification de la vocation agricole de l'immeuble, son lotissement ou son partage d'une part et son aliénation ou promesse de vente ou sa location en totalité ou en partie au cours de la période précitée d'autre part, l'amende sera égale au prix de vente ou au montant figurant dans la promesse de vente et ne peut être inférieure à 10.000 dinars par hectare, outre une peine de prison de 16 jours à 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Son co-contractant sera, dans tous les cas, considéré comme complice et sera passible des mêmes peines.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 96-1120 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre d'Etat, ministre de la défense nationale.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Abdallah Kallel, est nommé ministre d'Etat, ministre de la défense nationale.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1121 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre des affaires sociales.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Chedly Neffati, est nommé ministre des affaires sociales.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1122 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre du transport.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Sadok Rabeh, est nommé ministre du transport.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1123 du 15 juin 1996, portant nomination d'un ministre du commerce.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Monsieur Mondher Znaïdi, est nommé ministre du commerce.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juin 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1063 du 6 juin 1996.

Monsieur Hmidi Mohamed, professeur principal de l'enseignement secondaire général, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines au Premier ministère (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie).

Par décret n° 96-1064 du 6 juin 1996.

Monsieur Abaab Ali, maître assistant, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la prospective à la direction de la prospective de la planification et de l'évaluation au Premier ministère (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie).

Par décret n° 96-1065 du 8 juin 1996.

Madame Leïla Ben Ali épouse Kraïem, ingénieur des travaux échelon 4, indice 465, est chargée des fonctions de chef de service de la programmation des projets, à la direction générale des programmes et de la planification aux services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille.

Par décret n° 96-1066 du 8 juin 1996.

Monsieur Oueslati Faouzi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 96-1124 du 15 avril 1996, portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, conclue à Berne le 19 septembre 1979.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 95-75 du 7 août 1995, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe conclue à Berne le 19 septembre 1979.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature ;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures ;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques ;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles ;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages ;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices ;

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe ;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

1. La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
2. Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

Article 2

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.

Article 3

1. Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.
3. Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.

CHAPITRE II

Protection des habitats

Article 4

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.
2. Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
3. Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.
4. Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

CHAPITRE III

Conservation des espèces

Article 5

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces.

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :

- a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;
- b. la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ;
- c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ;
- d. la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides ;
- e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

Article 7

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
3. Ces mesures comprennent notamment :
 - a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ;
 - b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ;
 - c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Article 8

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.

Article 9

1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8 :

- dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune ;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ;

— dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ;

— à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage ;

— pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner :

— les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués ;

— les moyens de mise à mort ou de capture autorisés ;

— les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues ;

— l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution ;

— les contrôles opérés.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

Article 10

1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

2. Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III.

CHAPITRE V

Dispositions complémentaires

Article 11

1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à :

a. coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention ;

b. encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.

2. Chaque Partie contractante s'engage :

a. à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable ;

b. à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.

3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.

Article 12

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

CHAPITRE VI

Comité permanent

Article 13

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention ; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.

3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes :

a. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux ;

b. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,

peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.

4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.

5. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

Article 14

1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :

- revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention ;
- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 15

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

CHAPITRE VII

Amendements

Article 16

1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui :

a. pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes ;

b. pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.

3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.

Article 17

1. Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communiqué aux Parties contractantes.
3. A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.

CHAPITRE VIII

Règlement des différends

Article 18

1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
2. Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres.
3. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifie conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire.
5. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.

CHAPITRE IX
Dispositions finales

Article 19

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.

Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres.

La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 20

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.
2. Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
4. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante :

- a. toute signature ;
- b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
- c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20 ;
- d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 ;
- e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15 ;
- f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur ;
- g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 ;
- h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 ;
- i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 ;
- j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Bern, this 19th day of September 1979, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to any signatory State, to the European Economic Community if a signatory and to any State invited to sign this Convention or to accede thereto.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la Communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer.

STRICTLY PROTECTED FLORA SPECIES
ESPECES DE FLORE STRICTEMENT PROTEGEESPTERIDOPHYTAASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.
Asplenium jehandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C.Presl

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis
Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu ex Milde
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea azorica Launert
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A.Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAEAGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum picaeense Ard.
Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B.Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.

ARACEAE

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

BORACINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. *A. litoreae*)
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma troodi Kotschy
Solenanthes albānicus (Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Campanula damboldtiana Davis
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Müsschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus rupicola Biv.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Moeblingia fontqueri Pau
Moeblingia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montisiciana O.Bolos Rivas Marr.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene furcata Raf. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hisacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeipolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscov & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bál.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp.
succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia ponicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaicus Desf. ex DC.France,
Aster sibiricus L.
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener
Centaurea alba L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp. *megarensis*.
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea
megarensis Halacsy & Hayek)

Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cucto
Crepis purpurea Willd. Bieb.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lactuca watsoniana Trelease
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Sonchus erzincanicus Matthews
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnus Greuter
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Convolvulus pulvinatus Sa'ad
Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle

CRUCIFERAE

Alyssum akamasium B.L.Burt
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (*Ptilotrichum pyrenaicum*
(Lapeyr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Biscutella neustriaca Bonnet
Boletum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurascens (R.Br.) Bunge
Coincya rupestris Rouy (*Hutera rupestris* P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ionopsidium savianum (Carmel) Ball ex Arcang.
Murbeckiella sousae Rothm.
Parolinia schizogynoides Svent.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi carianse A.Carlström

CYPERACEAE

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D.A.Webb

EUPHORBIACEAE

Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
Euphorbia stygiana H.C.Watson

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
Erodium rupicola Boiss.
Geranium maderense Yeo

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa styriaca Martinovsky
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

-GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cypricus Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (*Amaracus cordifolium* Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis incana L. ssp. *glauca* (Cav.) Malagarriga
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis marmorea Bolle.
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus macrocarpus DC. subsp. *lefkarensis*
Agerer-Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus acolicus Cuss. ex Lindl.
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al.
Ononis mawana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. *norvegica* Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüközü
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez
Vicia dennesiana H.C.Watson

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium psammophilum Svent.
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochia Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturierii Greuter
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides M.Dieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

MYRICACEAE

Myrica rivas-martinezii Santos.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Goodyera macrophylla Lowe
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Orchis scopulorum Summerh.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp.
oligantha (Turcz.) Huften
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern subsp. *rhodia* (Stearn)
Tzanoudakis
Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium arborescens (Drouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coodé & Cullen
Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Soldanella villosa Darracq

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. *taygetea* (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. *cazorlensis*
 (Heywood) Galiano & Rivas Martinez
 (Aquilegia *cazorlensis* Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burt
Pulsatilla patens (L.) Miller
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyeri Mares

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk. Gibraltar

ROSACEAE

Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Crataegus dikmensis Pojark
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

RUTACEAE

Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer
Thesium cbracteatum Hayne

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia azorica H.C. Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poirot) Desf.
Linaria hellenica Turrit
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum alyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica octaea L.-A. Gustavsson

SELAGINACEAE

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.
Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.
Solanum lidii Sunding

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H.Pesmen
Ferula latipinna Santos
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

Viola athis W.Becker
Viola cazorlensis Candoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsipella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breckleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.)
 Brid. ex Moug. & Nestl.

DICRANACEAE

Atrectocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

FONTINALACEAE

Dichelyna capillareum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill

SPIIAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Carov.) B.S.G.

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

STRICTLY PROTECTED FAUNA SPECIES
ESPECES DE FAUNE STRICTEMENT PROTEGEES

VERTEBRATES/VERTEBRES

Mammals/Mammifères

INSECTIVORA

*Erinaceidae**Erinaceus* (*Aethéchinus*) *algius**Soricidae**Crocidura ariadne**Crocidura cypria**Crocidura canariensis**Talpidae**Desmana pyrenaica* (*Galemys pyrenaicus*)

MICROCHIROPTERA

all species except

Pipistrellus pipistrellus

toutes les espèces à l'exception de

Pipistrellus pipistrellus

RODENTIA

*Sciuridae**Sciurus anomalus**Citellus citellus**Pteromys volans* (*Sciuropterus ruscicus*)*Cricetidae**Cricetus cricetus**Microtidae**Pitymys bavaricus* (*Microtus bavaricus*)*Zapodidae**Sicista betulina**Sicista subtilis**Hystriidae**Hystrix cristata*

CARNIVORA

*Canidae**Canis lupus**Alopex lagopus**Irsidae*

all species/toutes les espèces

*Mustelidae**Lutreola* (*Mustela*) *lutreola**Lutra lutra**Gulo gulo**Felidae**Felis silvestris* (*catus*)*Lynx pardina* (*pardellus*)*Panthera pardus**Panthera tigris**Odobenidae**Odobenus rosmarus**Phocidae**Monachus monachus*

ARTIODACTYLA

*Cervidae**Cervus elaphus corsicanus**Bovidae**Capra aegagrus**Capra pyrenaica pyrenaica**Rupicapra rupicapra ornata**Ovibos moschatus*

CETACEA

*Delphinidae**Orcinus orca**Pseudorca crassidens**Grampus griseus**Globicephala melaena**Delphinus delphis**Tursiops truncatus* (*tursio*)*Lagenorhynchus acutus**Lagenorhynchus albirostris**Steno bredanensis**Stenella coerulescens**Phocaenidae**Phocaena phocaena**Ziphiidae**Hyperoodon rostratus**Mesoplodon mirus**Mesoplodon bidens**Ziphius cavirostris**Balaenopteridae**Sibbaldus* (*Balaenoptera*) *musculus**Megaptera novaengliae* (*longimana*, *nodosa*)*Balaenidae**Eubalaena glacialis**Balaena mysticetus*

Birds/Oiseaux

GAVIIFORMES

Gaviidae

all species/toutes les espèces

PODICIPEDIFORMES

*Podicipedidae**Podiceps griseigena**Podiceps auritus**Podiceps nigricollis* (*caspicus*)*Podiceps ruficollis*

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

all species/toutes les espèces

*Procellariidae**Bulweria bulwerii**Procellaria diomedea**Puffinus puffinus**Puffinus assimilis baroli**Pterodroma madeira**Pterodroma feae*

PELECANIFORMES*Phalacrocoracidae**Phalacrocorax pygmaeus**Pelecanidae*

all species/toutes les espèces

CICONIIFORMES*Ardeidae**Ardea purpurea**Casmerodius albus* (*Egretta alba*)*Egretta garzetta**Ardeola ralloides**Bulbucus* (*Ardeola*) *ibis**Nycticorax nycticorax**Ixobrychus minutus**Botaurus stellaris**Ciconiidae*

all species/toutes les espèces

Threskiornithidae

all species/toutes les espèces

*Phoenicopteridae**Phoenicopiterus ruber***ANSERIFORMES***Anatidae**Cygnus cygnus**Cygnus bewickii* (*columbianus*)*Anser erythropus**Branta leucopsis**Branta ruficollis**Tadorna tadorna**Tadorna ferruginea**Marmaronetta* (*Anas*) *angustirostris**Somateria spectabilis**Polysticta stelleri**Histrionicus histrionicus**Bucephala islandica**Mergus albellus**Oxyura leucocephala***FALCONIFORMES**

all species/toutes les espèces

GALLIFORMES*Tetraonidae**Tetrao urogallus cantabricus***GRUIFORMES***Turnicidae**Turnix sylvatica**Gruidae*

all species/toutes les espèces

*Rallidae**Porzana porzana**Porzana pusilla**Porzana parva**Crex crex**Porphyrio porphyrio**Fulica cristata**Otitidae*

all species/toutes les espèces

CHARADRIIFORMES*Charadriidae**Hoplopterus spinosus**Charadrius hiaticula**Charadrius dubius**Charadrius alexandrinus**Charadrius leschenaulti**Eudromias morinellus**Arenaria interpres**Scolopacidae**Gallinago media**Numenius tenuirostris**Tringa stagnatilis**Tringa ochropus**Tringa glareola**Tringa hypoleucos**Tringa cinerea**Calidris minuta**Calidris temminckii**Calidris maritima**Calidris alpina**Calidris ferruginea**Calidris alba**Limicola falcinellus**Recurvirostridae*

all species/toutes les espèces

Phalaropodidae

all species/toutes les espèces

*Burhinidae**Burhinus oedicnemus**Glareolidae*

all species/toutes les espèces

*Laridae**Pagophila eburnea**Larus audouinii**Larus melanocephalus**Larus genei**Larus minutus**Larus* (*Xenia*) *sabini**Chlidonias niger**Chlidonias leucopterus**Chlidonias hybrida**Gelochelidon nilotica**Hydroprogne caspia**Sterna hirundo**Sterna paradisaea* (*mactura*)*Sterna dougallii**Sterna albifrons**Sterna sandvicensis***COLUMBIFORMES***Pteroclididae*

all species/toutes les espèces

*Columbidae**Columba bollii**Columba junoniae***CUCULIFORMES***Cuculidae**Clamator glandarius***STRIGIFORMES**

all species/toutes les espèces

CAPRIMULGIFORMES**Caprimulgidae**

all species/toutes les espèces

APODIFORMES**Apodidae**

Apus pallidus

Apus melba

Apus caffer

Apus unicolor

CORACIIFORMES**Alcedinidae**

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

all species/toutes les espèces

PASSERIFORMES**Alaudidae**

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Galerida theklae

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris

Hirundinidae

all species/toutes les espèces

Motacillidae

all species/toutes les espèces

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

all species/toutes les espèces

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

all species/toutes les espèces

Muscicapidae**Turdinae**

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Saxicola dacotiae

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka (leucomela)

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe finischii

Cercotrichas galactotes

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Turdus torquatus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia luscinia

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Tarsiger cyanurus

Irania gutturalis

Sylviinae

all species/toutes les espèces

Regulinae

all species/toutes les espèces

Muscicapinae

all species/toutes les espèces

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

all species/toutes les espèces

Sittidae

all species/toutes les espèces

Certhiidae

all species/toutes les espèces

Emberizidae

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza cirrus

Emberiza cineracea

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza schoeniclus

Emberiza melanocephala

Emberiza aureola

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Plectrophenax nivalis

Calcarius lapponicus

Fringillidae

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis flavirostris

Carduelis cannabina

Carduelis flammea

Carduelis hornemanni

Serinus citrinella

Serinus serinus

Serinus pusillus

Loxia curvirostra

Loxia pityopsittacus

Loxia leucoptera

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Carpodacus erythrinus

Rhodopechys githagina

Coccothraustes coccothraustes

Fringilla teydea

Ploceidae

Petronia petronia

Montifringilla nivalis

Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus roseus
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Perisoreus infaustus
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus

Reptiles

TESTUDINES

Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Lepidochelys kempii
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata

SAURIA

Gekkonidae
Tarentola delalandii
Tarentola boettgeri
Tarentola angustimentalis
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Cyrtodactylus kotschy
Agamidae
Agama stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides nigropunctatus
Algyroides moreoticus
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Ophisops elegans
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta viridis
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta agilis
Lacerta monticola
Lacerta bedriagae
Lacerta horvathi
Lacerta graeca
Lacerta dugesi
Gallotia (Lacerta) simonyi
Gallotia galloti
Gallotia stehlini
Podarcis muralis

Podarcis lilfordi
Podarcis sicula
Podarcis filfolensis
Podarcis pityusensis
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Podarcis melisellensis
Podarcis taurica
Podarcis erhardii
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis milensis

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Chalcides bedriagai
Chalcides viridianus
Chalcides sexlineatus
Chalcides occidentalis
Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber hippocrepis
Coluber najadum
Coluber viridiflavus
Coluber gemonensis
Coluber jugularis
Elaphe situla
Elaphe quatuorlineata
Elaphe longissima
Natrix tessellata
Coronella austriaca
Telescopus fallax

Viperidae

Vipera ursinii
Vipera latasti
Vipera ammodytes
Vipera xanthina
Vipera lebetina
Vipera kaznakovi

Amphibians/Amphibiens

CAUDATA

Salamandridae

Salamandra atra
Salamandra (Mertensiella) luschani
Salamandrina terdigitata
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus italicus
Triturus carnifex
Triturus dobrogicus
Triturus karelinii

Plethodontidae
Hydromantes genoi
Hydromantes flavus
Hydromantes supramontes
Hydromantes imperialis
Hydromantes italicus
Proteidae
Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae
Bombina variegata
Bombina bombina
Discoglossus pictus
Discoglossus galganoi
Discoglossus sardus
Discoglossus jeanneae
Alytes obstetricans
Alytes cisternasii
Alytes muletensis

Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus

Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana latestei
Rana iberica
Rana italica

Fish/Poissons

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii

SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri

ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica

PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper

INVERTEBRATES/INVERTEBRES

Arthropods/Arthropodes

INSECTA

Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Calopteryx syriaca
Sympecma braueri
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Aeshna viridis
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Gomphus grasilinii
Ophiogomphus cecilia
Lindenia tetraphylla
Cordulegaster trinacriae
Oxygastra curtisii
Macromia splendens
Brachythemis fuscopalliata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Colcoptera
Carabus olympiae
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma cremita
Duprestis splendens
Cucujus cinnaberinus

Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Lepidoptera
Papilio hospiton
Papilio alexanor
Zerynthia polyxena
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Apatura metis
Fabriciana elisa
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Melanargia arge
Erebia christi
Erebia sudetica
Erebia calcaria
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Plebicula golgus
Hypodryas maturna
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Proserpinus prosperpina

ARACHNIDA

Araneae
Macrothele calpeiana

Molluscs/Mollusques

GASTROPODA

Stylommatophora

Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Geomalacus maculosus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula

Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Discus guerinianus
Discus defloratus
Elona quimperiana

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

PROTECTED FAUNA SPECIES
ESPECES DE FAUNE PROTEGEES

VERTEBRATES/VERTEBRES

Mammals/Mammifères

INSECTIVORA

*Erinaceidae**Erinaceus europaeus**Soricidae*

all species/toutes les espèces

MICROCHIROPTERA

*Vespertilionidae**Pipistrellus pipistrellus*

DUPLICIDENTATA

*Leporidae**Lepus timidus**Lepus capensis* (europaeus)

RODENTIA

*Sciuridae**Sciurus vulgaris**Marmota marmota**Castoridae**Castor fiber**Gliridae*

all species/toutes les espèces

*Microtidae**Microtus ratticeps* (oeconomus)*Microtus nivalis* (librunii)*Microtus cabrerai*

CETACEA

All species not mentioned in Appendix II/

Toutes les espèces non mentionnées à l'annexe II

CARNIVORA

*Mustelidae**Meles meles**Mustela erminea**Mustela nivalis**Putorius* (*Mustela*) *putorius**Martes martes**Martes foina**Vormela peregusna**Viverridae*

all species/toutes les espèces

*Felidae**Lynx lynx**Phocidae**Phoca vitulina**Pusa* (*Phoca*) *hispida**Pagophilus groenlandicus* (*Phoca groenlandica*)*Erignathus barbatus**Halichoerus grypus**Cystophora cristata*

ARTIODACTYLA

*Suidae**Sus scrofa meridionalis**Cervidae*

all species/toutes les espèces

*Bovidae**Ovis aries* (musimon, ammon)*Capra ibex**Capra pyrenaica**Rupicapra rupicapra*

Birds/Oiseaux

All species not included in Appendix II with the exception of :

Toutes les espèces non incluses dans l'annexe II à l'exception de :

*Larus marinus**Larus fuscus**Larus argentatus**Columba palumbus**Passer domesticus**Sturnus vulgaris**Garrulus glandarius**Pica pica**Corvus monedula**Corvus frugilegus**Corvus corone* (corone and/et cornix)

Reptiles

All species non included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l'annexe II

Amphibians/Amphibiens

All species not included in Appendix II

Toutes les espèces non incluses dans l'annexe II

Fish/Poissons

PETROMYZONIFORMES

*Petromyzonidae**Eudontomyzon hellenicum**Eudontomyzon mariae**Eudontomyzon vladykovi**Lampetra fluviatilis**Lampetra planeri**Lampetra zanandreae**Petromyzon marinus*

ACIPENSERIFORMES

*Acipenseridae**Acipenser ruthenus**Acipenser stellatus**Acipenser sturio**Huso huso*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus
all species / toutes les espèces

Thymallidae

Thymallus thymallus

Salmonidae

Hucho hucho
Salmo salar (*)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus
Abramis sapra
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponnesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucinotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus souffia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus

Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongata
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewi calderoni

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis
Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus
Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel zingel
Zingel streber

Blenniidae

Blennius fluviatilis

(*) The provisions for this appendix shall not apply to salmon in sea waters.

Les dispositions pour cette annexe ne s'appliquent pas aux saumons dans les eaux marines.

Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus

Padogobius panizzai
Padogobius martensi
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus

INVERTEBRATES/INVERTEBRES

ARTHROPODS/ARTHROPODES

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

MOLLUSCS/MOLLUSQUES

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera

Unio elongatulus

Microcondymaea compressa

ANNELIDS/ANNELIDES

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

Prohibited means and methods of killing, capture and other forms of exploitation

Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits

MAMMALS/MAMMIFERES

Snares	Collets
Live animals used as decoys which are blind or mutilated	Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Tape recorders	Enregistreurs
Electrical devices capable of killing and stunning	Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer
Artificial light sources	Sources lumineuses artificielles
Mirrors and other dazzling devices	Miroirs et autres objets aveuglants
Devices for illuminating targets	Dispositifs pour éclairer les cibles
Sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter	Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit
Explosives ¹	Explosifs ¹
Nets ²	Filets ²
Traps ²	Pièges-trappes ²
Poison and poisoned or anaesthetic bait	Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gassing or smoking out	Gazage et enfumage
Semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition	Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Aircraft	Avions
Motor vehicles in motion	Véhicules automobiles en déplacement

¹ Except for whale hunting/excepté pour la chasse aux baleines.

² If applied for large scale or non-selective capture or killing/si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.

Snares¹	Collets¹
Limes	Gluaux
Hooks	Hameçons
Live birds used as decoys which are blind or mutilated	Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Tape recorders	Enregistreurs
Electrical devices capable of killing and stunning	Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer
Artificial light sources	Sources lumineuses artificielles
Mirrors and other dazzling devices	Miroirs et autres objets aveuglants
Devices for illuminating targets	Dispositifs pour éclairer les cibles
Sighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter	Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit
Explosives	Explosifs
Nets	Filets
Traps	Pièges-trappes
Poison and poisoned or anaesthetic bait	Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Semi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition	Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Aircraft	Avions
Motor vehicles in motion	Véhicules automobiles en déplacement

¹ Except Lagopus north of latitude 58° N /excepté Lagopus nord du latitude 58° N.

DECLARATION DES RESERVES

La République Tunisienne ,

En acceptant d'adhérer à la Convention relative à la conservation des espèces de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, conclue à Berne le 19 Septembre 1979 entre les Etats membres du Conseil de l'Europe , déclare qu'en application des dispositions de l'article 22 de la Convention, elle émet des réserves et ne se considère pas engagée pour la prise de mesures de protection concernant certaines espèces végétales et animales figurant dans les annexes, étant considéré que la multiplication de ces espèces en Tunisie est incompatible actuellement avec la protection stipulée par la Convention.

Ces espèces sont :

ANNEXE I : -Reseda decursiva
-Sideritis incana

ANNEXE II : - Bufo viridis

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1067 du 8 juin 1996.

Monsieur Mohamed Hachemi Mosbah, administrateur, est chargé des fonctions de directeur adjoint de l'organisation de la conférence islamique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 96-1068 du 6 juin 1996.

Monsieur Jameleddine Ben Rhouma, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du matériel à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 juin 1996, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-497 du 1er mars 1993, fixant l'effectif des cadres du ministère des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 20 avril 1993, fixant le règlement du concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur titres est ouvert au ministère des affaires étrangères pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères.

Art. 2. - La date du concours est fixée au 30 septembre 1996 et jours suivant à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats au concours susvisé sera close le 31 août 1996.

Art. 4. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (02) emplois.

Tunis, le 6 juin 1996.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 8 juin 1996, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de conseillers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, fixant le statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 93-497 du 1er mars 1993, fixant l'effectif des cadres du ministère des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 20 avril 1993, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseillers des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel est ouvert au ministère des affaires étrangères pour l'accès au grade de conseillers des affaires étrangères.

Art. 2. - La date de déroulement des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixée au 3 septembre 1996 et jours suivant à Tunis.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats à l'examen professionnel susvisé sera close le 3 août 1996.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quatorze (14).

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 8 juin 1996, fixant l'ouverture des candidatures à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques au titre de l'année 1417/1997.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 92-861 du 11 mai 1992, portant création du prix du Président de la République pour les études islamiques et notamment l'article 5,

Arrête :

Article premier. - La candidature à l'obtention du prix du Président de la République pour les études islamiques, au titre de l'année 1417/1997, est ouverte le 1er safar 1417/17 juin 1996.

Art. 2. - Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 1er rejab 1417/12 novembre 1996.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre des Affaires Religieuses

Ali Chebbi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 96-1069 du 6 juin 1996.

Monsieur Mansour Othmani, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Sousse.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1070 du 8 juin 1996.

Monsieur Chérif Bouslimi, administrateur au ministère des finances, est chargé des fonctions de contrôleur d'Etat de 1ère classe à la cellule du contrôle d'Etat à la direction générale des participations.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-239 du 3 février 1992, l'intéressé bénéficie des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-1071 du 8 juin 1996.

Monsieur Mohamed Hédi Bargougui, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de contrôleur d'Etat de 2ème classe à la cellule du contrôle d'Etat à la direction générale des participations.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-239 du 3 février 1992, l'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-1072 du 8 juin 1996.

Monsieur Mahmoud Montacer Mansour, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de contrôleur d'Etat de 2ème classe à la cellule du contrôle d'Etat à la direction générale des participations.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-239 du 3 février 1992, l'intéressé bénéficie des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-1073 du 6 juin 1996.

Monsieur Mohamed Salah Khcharem, inspecteur en chef au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances avenue Habib Bourguiba à Sfax.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-1074 du 8 juin 1996.

Monsieur Salah Abdelghaffar, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur du portefeuille de l'Etat à la direction générale des participations.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 96-1075 du 8 juin 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Amor du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Amor de la délégation d'El Hamma en date du 20 janvier 1994 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ardh Khaoui Boutara, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Amor de la délégation d'El Hamma, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ardh Khaoui Boutara et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 20 janvier 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

P/le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 96-1076 du 8 juin 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Bogla du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Bogla de la délégation d'El Hamma en date du 29 janvier 1994 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Siguet El Fratis, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Bogla de la délégation d'El Hamma, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Siguet

El Fratis et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 29 janvier 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 96-1077 du 8 juin 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Arouche du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Arouche de la délégation d'El Hamma en date du 21 juillet 1994 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Anfadh Abou El Ouafa, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Arouche de la délégation d'El Hamma, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Anfadh Abou El Ouafa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 21 juillet 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 11 février 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 17 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 28 novembre 1995 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 96-1078 du 8 juin 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled M'hamed (fraction Touahria) du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Djedid en date du 19 novembre 1992 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled M'hamed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Djedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1996,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Djedid, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled M'hamed et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 novembre 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Djedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1996 et ce conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 96-1079 du 8 juin 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled M'hamed (fraction Ouled Saïd) du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Djedid en date du 19 novembre 1992 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled M'hamed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Djedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1996,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed de la délégation de Souk Djedid, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled M'hamed et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 novembre 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Djedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 8 mars 1996 et ce conformément aux tableaux et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

P/le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATION

Par décret n° 96-1080 du 6 juin 1996.

Monsieur Taïeb Nefzi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de sous-directeur des locations, à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 96-1081 du 6 juin 1996.

Monsieur Moncef Dhaffer est nommé chef de division de l'emploi à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Ben Arous.

En application de l'article 12 du décret du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordées à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par décret n° 96-1082 du 6 juin 1996.

Monsieur Nour Ben Abdeljelil, ingénieur des travaux au ministère du développement économique, est chargé des fonctions de chef de service des industries mécaniques et électriques à la direction des industries manufacturières à la direction générale des secteurs productifs.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1086 du 8 juin 1996.

Sont nommés à compter du 6 février 1996 au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine dentaire, les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-après :

Nom et prénom	Spécialité	Faculté
Bouzidi Mohamed Ali	prothèse totale adjointe	faculté de
Boughzala Abdellatif	orthodontie	médecine dentaire
M'Barek Ridha	parodontologie	de Monastir

Par décret n° 96-1083 du 8 juin 1996.

Monsieur Ben Zid Jamil, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service réseau à la direction des études et développement informatique au centre informatique du ministère de la santé publique.

Par décret n° 96-1084 du 8 juin 1996.

Le docteur Esseghaïer Fadhel, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur général des services médicaux et juxamédicaux au ministère de la santé publique.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1085 du 8 juin 1996.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maître de conférences conformément au tableau suivant :

Noms et Prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Raja Mokdad épouse Gargouri	Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (centre biotechnologique de Sfax)	Génie biologique	30 août 1995
Mohamed Hassen	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	1er septembre 1995
Abdelhamid Henia	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	1er septembre 1995
Ezzeddine Majdoub	Faculté des lettres de Sousse	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Mabrouk Manaï	Faculté des lettres de Manouba	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Farhat Drissi	Faculté des lettres de Manouba	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Mohamed El Kadhi	Faculté des lettres de Manouba	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Taoufik Zidi	Faculté des lettres de Manouba	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Taoufik Neïfer	Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan	Langue et littérature arabes	11 septembre 1995
Fethi Ben Naceur	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	12 septembre 1995
Mohamed Moncef Hamza	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis	Mathématiques	12 septembre 1995
Ahmed El Hedhli	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir	Chimie	12 septembre 1995
Mohamed Ben Amor	Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (I.N.R.S.T.)	Chimie	12 septembre 1995
Mohamed Kammoun	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	16 septembre 1995

Par décret n° 96-1087 du 6 juin 1996.

Monsieur Ezzeddine Knani, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive, de l'action sociale et des relations publiques à l'office des œuvres universitaires pour le centre au ministère de l'enseignement supérieur.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

NOMINATION

Par décret n° 96-1088 du 6 juin 1996.

Monsieur Abdelkrim Selmi, architecte principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sidi Bouzid

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1089 du 6 juin 1996.

Monsieur Béchir Kéfi, chef de travaux de laboratoire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-1090 du 6 juin 1996.

Monsieur Hassen Chourabi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 8 juin 1996, portant délégation de signature.

Le ministre des communications,

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 95-147 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre des communications,

Vu le décret n° 96-626 du 15 avril 1996, chargeant Monsieur Ammar Louati, inspecteur général des P.T.T des fonctions de directeur général des postes au ministère des communications,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ammar Louati, inspecteur général des P.T.T, directeur général des postes est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ammar Louati, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires de la catégorie "A" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des communications du 8 juin 1996, portant délégation de signature.

Le ministre des communications,

Vu la loi 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 95-147 du 25 janvier 1995, portant nomination du ministre des communications,

Vu le décret n° 95-1014 du 6 juin 1995, chargeant Monsieur Mohamed Harabi, ingénieur général des fonctions de directeur des services communs du ministère des communications,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Harabi, ingénieur général, directeur des services communs est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Harabi, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires de la catégorie "A" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1091 du 6 juin 1996.

Monsieur Jilani Jelassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de Monastir au ministère du commerce.

Par décret n° 96-1092 du 8 juin 1996.

Madame H'Mida Samira épouse Fradj, inspecteur des affaires économiques, est chargée des fonctions de chef de service du commerce intérieur et du commerce extérieur à la direction régionale de Mahdia au ministère du commerce.

Par décret n° 96-1093 du 8 juin 1996.

Madame Jebeniani Marguerita, chef de travaux de laboratoire, est chargée des fonctions de chef de service des études et de l'étalonnage à la direction de la qualité et de la protection du consommateur au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1094 du 6 juin 1996.

Monsieur Omrane Boukhari, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des programmes au ministère de l'éducation.

Par décret n° 96-1095 du 6 juin 1996.

Monsieur Abdelmajid Louati, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Sfax.

Par décret n° 96-1097 du 8 juin 1996.

Monsieur Ayed Zaâbar, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Mahdia.

Par décret n° 96-1098 du 8 juin 1996.

Monsieur Mohamed Hamza, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Gabès.

Par décret n° 96-1099 du 8 juin 1996.

Monsieur Kamel Slimani, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Bizerte.

Par décret n° 96-1100 du 8 juin 1996.

Monsieur Kamel Douss, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

Par décret n° 96-1101 du 8 juin 1996.

Monsieur Abdelaziz Ben Khelil, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la planification et des bâtiments à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 96-1096 du 8 juin 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mahmoud Charni, inspecteur de l'enseignement primaire, en qualité de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Béja et ce à compter du 1er septembre 1996.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, portant autorisation de vente des quantités de barytine marchande provenant du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe dit "permis Sidi Amor" gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son article 22,

Vu l'arrêté du 20 mai 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 613.780, situé au lieu dit "Sidi Amor", gouvernorat du Kef, en faveur de Monsieur Tijani Ben Abid Melki,

Vu l'arrêté du 22 avril 1996, portant premier renouvellement du permis susvisé,

Vu la demande, en date du 11 avril 1996 par laquelle Monsieur Tijani Ben Abid Melki a sollicité l'autorisation de disposer des quantités de barytine marchande provenant des travaux de recherche entrepris dans le permis susvisé,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Monsieur Tijani Ben Abid Melki est autorisé à disposer des quantités de barytine marchande provenant des travaux de recherche effectués dans le permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 613.780, institué par l'arrêté du 20 mai 1993,

Cette autorisation couvrira la durée de validité du permis susvisé qui expire le 19 mai 1999 inclus.

Art. 2. - Le permissionnaire est tenu de communiquer, immédiatement après la vente, à la direction générale des mines tous les documents précisant le tonnage, le prix et les organismes acheteurs dudit minéral.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'industrie

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Arrête :

Article premier. - les ingénieurs principaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq ans (35) au plus à la date du concours et ayant poursuivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de six (06) années après le baccalauréat d'une école supérieure technique agréée à cet effet, ou aux candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études ci-dessus mentionné

Art. 2. - l'arrêté portant ouverture du concours fixera le nombre de postes mis en concours, la date du déroulement des épreuves ainsi que celle de la clôture de la liste d'inscription

Art. 3. - les candidats au concours doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature rédigée sur papier simple les pièces suivantes :

- 1) une copie de la carte d'identité nationale
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 3) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours
- 4) une copie dument certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours
- 5) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République
- 6) un certificat attestant que la situation du candidat est en règle vis à vis de la loi relative au service national

Art. 4. - toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi

Art. 5. - l'épreuve du concours sus visé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre. Le président du jury peut constituer des sous-commissions par spécialité pour faire passer aux candidats l'épreuve du concours

Art. 6. - la liste des candidats admis à participer au concours est arrêté définitivement par le ministre de l'industrie après examen des dossiers de candidatures par le jury du concours

Art. 7. - le concours comporte une épreuve orale pour l'admission définitive

L'épreuve consistera en un exposé oral portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe suivi d'une discussion avec les membres du jury

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux

Le programme de l'épreuve orale est fixé à l'annexe jointe au présent arrêté

La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Epreuve orale	Durée	Coefficient
préparation	30 minutes	
exposé	15 minutes	
Discussion	15 minutes	01

Art. 8. - l'épreuve orale se déroulera en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat

Art. 9. - sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de déroulement de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - nonobstant, les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate, l'annulation de l'épreuve et l'interdiction au candidat de participer pendant cinq ans (5) à tout concours ou examen administratifs ultérieurs

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie sur proposition du jury du concours au vu d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée

Art. 11. - l'épreuve orale sera évaluée par une note variant de 0 à 20 points

Art. 12. - nul n'est admis s'il a obtenu une note inférieure à dix (10) points

Sont déclarés définitivement admis dans la limite du nombre de postes prévus par l'arrêté d'ouverture, les candidats les mieux classés suivant les notes obtenues

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé

Art. 13. - les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage au local de l'administration

Art. 14. - la liste des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux est arrêté par le ministre de l'industrie

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE
Programme du concours externe pour
le recrutement d'ingénieurs principaux

Chapitre I
Industries
Option chimie

I - Chimie générale

- l'atome et l'édifice chimique
- la réaction chimique
- cinétique chimique

II - Chimie minérale

- l'hydrogène
- l'oxygène
- halogène
- l'aluminium et l'alumine
- l'ammoniac, l'ammoniaque et, l'acide nitrique
- l'acide sulfurique
- le fer, les oxydes de fer et les ions de fer
- les bases
- les réactions acido-basiques
- les réactions d'oxydo-réduction

III - Chimie organique

- généralités
- hydrocarbures
- hydrocarbures aromatiques
- fonctions chimiques de l'alcool, de l'aldehydes et cétones de l'acide carboxylique
- composés aromatiques oxygénés
- colorants
- polymères

IV - Chimie industrielle

- notions de génie chimique
- les grandes synthèses chimiques industrielles
- les industries de la chimie appliquée
- détergents et produits cosmétiques
- distillation
- transfert de matières

Option matériaux de construction

I - Généralités

- matériaux de construction
- industrie du ciment
- industrie de la chaux artificielle et de la chaux hydraulique
- industrie du bâtiment
- procédés de préfabrication
- géologie (calcaire, argile et marne)
- aggrégats (concassage, concasseurs et dureté)

II - Résistance des matériaux

- théorie générale
- constantes mécaniques
- théorie des contraintes
- calcul des contraintes
- poutres
- notions de plasticité
- notions sur le calcul de la rupture des dalles
- technologie et construction mécanique
- recherche opérationnelle

Option bois

- histoire du bois
- l'identification du bois
- propriété physique du bois
- défauts du bois
- conservation des bois
- composition chimique du bois
- principaux bois exploités
- botanique géographique et économique du bois
- industrie du bois
- production nationale en bois et répartition
- industrie du liège

Option pâte à papier

- fabrication de pâte de cellulose et d'autres matières fibreuses
- fabrication du papier
- recyclage du papier
- correspondance pâtes-papiers (selon utilisation)

Option matière plastique

- production des matières plastiques
- transformation des matières plastiques
- structure et comportement des macromolécules
- technologie des matières plastiques les plus courantes
- recyclage des matières plastiques
- correspondance type de plastique - utilisation

Option électrique - électronique

- HT / BT
- les composants électriques
- les circuits électriques

- les transformateurs
- les moteurs synchrones et asynchrones
- régulation automatique
- théorie des antennes
- les amplificateurs BF et HF
- techniques de la télévision
- les hauts parleurs
- les transformateurs électro-acoustiques
- les composants électroniques
- calculateurs

Option métallurgique et mécanique

- thermique industrielle
- moteurs à combustion interne
- mécanique générale
- technologie et construction mécanique
- métrologie
- métallurgie
- résistance des matériaux
- recherche opérationnelle

Option textile

- filature
- tissage
- finissage
- bonneterie
- confection
- modelisme et stylisme

Option cuir

I - Théorie

- la théorie du chrome
- tannage végétal
- tannage synthétique
- la teinture du cuir
- l'eau
- la peau
- opérations du tannage du cuir

II - Pratique

- fabrication de chaussures
- maroquinerie

Chapitre II

Mines

- notions sur l'industrie extractive et les exploitations minières
- l'hygiène et sécurité dans les mines
- méthodes d'exploitations minière
- géologie Tunisienne
- cartes géologiques
- paléontologie
- micro paléontologie
- gites minéraux
- hydrogéologie

Chapitre III

Energie

I - Distribution des produits pétroliers

- spécifications de qualité et usages
- éléments de la structure des prix des carburants en Tunisie

- établissement des stocks
- mesures environnementales
- traitement de l'information
- prévention anti-incendie dans les installations de raffinage et de distribution
- audit et contrôle de gestion

II - Forage

- méthodes et opérations de forage
- programme de forage
- enregistrement électrique (Log)
- opérations mécaniques et électriques
- traitement de l'information

III - Production

- caractéristique des roches réservoirs
- comportement des fluides thermodynamiques
- écoulement monophasique des fluides dans les milieux poreux
- écoulement polyphasique
- estimation des réservoirs
- récupération secondaire
- pompage
- entretien des puits d'exploitation
- réseau de collecte
- production offshore
- mode de développement offshore
- traitement de l'information

IV - Electricité

- notions de puissance et d'énergie en courant alternatif monophasé
- courant triphasé
- machines à courant alternatif
- lignes de transport d'énergie
- éclairage public
- lois de tvenin et norton
- amélioration du facteur de puissance dans les installations électriques industrielles
- analyse numérique appliquée à la statistique
- commande optimale
- traitement du signal
- informatique appliquée

Chapitre IV

Sécurité

I - Etablissements classés

- législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes
- classement des dépôts d'hydrocarbures
- conditions d'obtention d'une autorisation d'un dépôt d'hydrocarbures
- code de travail dans le domaine des établissements classés
- nomenclature des établissements classés

II - Sécurité

- réglementation des appareils à pression de gaz
- réglementation des appareils à vapeur
- classification des appareils soumis
- * contrôle au niveau de la construction et de la réparation

- * vérifications périodiques réglementaires
- * intervenants dans le domaine de la sécurité
- * dossier technique
- réglementation des installations électriques
- réglementation des ouvrages de transport de gaz par canalisations
- réglementation des installations intérieures de gaz
- réglementation des appareils de lavage
- exigences minimales, intervenant pour le contrôle des ouvrages

III - Réglementation relative à la sécurité minière

IV - Conception et suivi des programmes informatiques

Chapitre V

Agro-alimentaire

- chimie et biochimie des produits alimentaires et leur transformation
- microbiologie alimentaire et industrielle
- physique des aliments, mécanique des fluides, thermodynamique appliquée, mécanique et résistance des matériaux
- génie biochimique (enzymologie, cinétique microbienne, fermentation)
- génie alimentaire (opérations unitaires mécaniques, transfert de matière et de chaleur, froid procédés industriels, séchage, absorption, cristallisation, lyophilisation....)
- qualité en industries alimentaires (normes, hygiènes, analyses, toxicologie, nutrition....)
- gestion des entreprises, stratégie industrielle et management, droit
- technologie alimentaire : lait et produit laitiers, produits gras, sucre et dérivés, boissons, etc....
- agronomie générale et appliquée

Chapitre VI

Informatique

I - Méthodes d'analyse

- notions de méthode
- présentation d'une méthode particulière

II - Documentation et dossiers d'analyses

- dossiers de conception
- analyse détaillée

III - Environnement technologique

- les bases de données
- les systèmes d'exploitation

IV - Les langages de programmation

- présentation d'un ou plusieurs langages de programmation

Chapitre VII

Statistique et économie appliquée

- généralités
- distributions statistiques à un caractère
- distributions statistiques à 2 caractères
- courbes de régression
- rapports de corrélation
- droites de moindres carrés
- coefficient de corrélation linéaire
- les indices statistiques
- les séries chronologiques

- calcul des probabilités
- lois de probabilités théoriques à une variable
- ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique
- les lois dérivées d'une loi normale
- théorie de l'estimation
- les tests (tests du CHI 2)
- théorie de sondage
- statistiques démographiques
- statistiques sociales
- statistiques industrielles
- économie appliquée

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Le ministre de l'industrie

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'industrie un concours externe sur épreuves pour le recrutement de trois (03) ingénieurs principaux.

Art. 2. - La date de déroulement de l'épreuve du concours susvisé est fixée au 17 septembre 1996 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 17 août 1996.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Arrête :

Article premier. - Les ingénieurs des travaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq ans (35) au plus à la date du concours et ayant poursuivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de quatre (04) années après le baccalauréat d'une école supérieure technique agréée à cet effet, ou aux candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études ci-dessus mentionné.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera le nombre de postes mis en concours, la date du déroulement des épreuves ainsi que celle de la clôture de la liste d'inscription.

Art. 3. - Les candidats au concours doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature rédigée sur papier simple les pièces suivantes :

- 1) une copie de la carte d'identité nationale
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 3) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours
- 4) une copie dument certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours
- 5) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République

6) un certificat attestant que la situation du candidat est en règle vis à vis de la loi relative au service national

Art. 4. - Toute demande de candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - L'épreuve du concours sus visé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le président du jury peut constituer des sous-commissions par spécialité pour faire passer aux candidats l'épreuve du concours.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée définitivement par le ministre de l'industrie après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 7. - Le concours comporte une épreuve orale pour l'admission définitive.

L'épreuve consistera en un exposé oral portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ; suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé à l'annexe jointe au présent arrêté.

La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Epreuve orale	Durée	Coefficient
préparation	30 minutes	01
exposé	15 minutes	
Discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve orale se déroulera en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de déroulement de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate, l'annulation de l'épreuve et l'interdiction au candidat de participer pendant cinq ans (05) à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie sur proposition du jury du concours au vu d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - L'épreuve orale sera évaluée par une note variant de 0 à 20 points.

Art. 12. - Nul n'est admis s'il a obtenu une note inférieure à dix (10) points.

Sont déclarés définitivement admis dans la limite du nombre de postes prévus par l'arrêté d'ouverture, les candidats les mieux classés suivant les notes obtenues.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 13. - Les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage au local de l'administration.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux est arrêtée par le ministre de l'industrie.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE
Programme du concours externe pour
le recrutement d'ingénieurs des travaux
Chapitre I
Industries
Option chimie

I - Chimie générale

- l'atome et l'édifice chimique
- la réaction chimique
- les solutions aqueuses
- cinétique chimique et catalysé

II - Chimie minérale

- l'hydrogène
- l'oxygène
- le chlore et l'acide chlorhydrique
- l'aluminium et l'alumine
- le fer, les oxydes de fer
- les bases
- les réactions acido-basiques
- les réactions d'oxydo-réduction
- action des acides sur les métaux

III - Chimie organique

- généralités
- hydrocarbures
- étude des fonctions chimiques du benzène et du phénol

IV - Chimie industrielle

- notions de génie chimique
- les synthèses industrielles
- les industries de la chimie appliquée
- détergents et produits cosmétiques

Option matériaux de construction

- résistance des matériaux
- industrie du ciment
- industrie de la chaux artificielle et de la chaux hydraulique

- industrie du bâtiment
- technique du bâtiment mécanique

Option bois

- histologie du bois
- l'identification du bois
- propriété physique du bois
- défauts du bois
- conservation des bois
- composition chimique du bois
- principaux bois exploités
- botanique géographique et économique du bois
- industrie du bois
- production nationale en bois et répartition
- industrie du liège

Option pâte à papier

- fabrication de pâte de cellulose et d'autres matières fibreuses
- fabrication du papier
- recyclage du papier

Option matière plastique

- production des matières plastiques
- transformation des matières plastiques
- structure et comportement des macromolécules
- technologie des matières plastiques les plus courantes
- recyclage des matières plastiques

Option électricité - électronique

- HT / BT
- les composants électriques
- les transformateurs
- les moteurs synchrones et asynchrones
- régulation automatique
- les amplificateurs BF et HF
- techniques de la télévision
- les transformateurs électro-acoustiques
- les composants électroniques
- calculateur

Option métallurgie et mécanique

- thermique industrielle
- moteurs à combustion interne
- mécanique générale
- technologie et construction mécanique
- métrologie
- métallurgie
- résistance des matériaux

Option textile

- filature
- tissage
- finissage
- bonneterie
- confection

Option cuir

I - Théorie

- la théorie du chrome
- tannage végétal
- tannage synthétique

- la teinture du cuir
- l'eau
- la peau

II - Pratique

- fabrication de chaussures
- maroquinerie

Chapitre II

Mines

- notions sur l'industrie extractive et les exploitations minières
- l'hygiène et sécurité dans les mines
- méthodes d'exploitations minière
- géologie de la Tunisie
- cartes géologiques
- paléontologie
- micro paléontologie
- sites minéraux
- hydrogéologie

Chapitre III

Energie

I - Distribution des produits pétroliers

- spécifications de qualité et usages
- éléments de la structure des prix des carburants en Tunisie
- établissement des stocks
- mesures environnementales
- traitement de l'information
- prévention anti-incendie dans les installations de raffinage et de distribution
- audit et contrôle de gestion

II - Forage

- méthodes et opérations de forage
- programme de forage
- enregistrement électrique (Log)
- traitement de l'information

III - Production

- caractéristique des roches réservoirs
- comportement des fluides thermodynamiques
- écoulement monophasique des fluides dans les milieux poreux
- écoulement polyphasique
- estimation des réserves
- récupération secondaire
- pompage
- entretien des puits d'exploitation
- réseau de collecte
- méthodes d'activation des puits
- installation de déparation et d'expédition du brut
- traitement de l'information

IV - Electricité

- notions générales sur la production et la consommation de l'énergie électrique
- notions de puissance et d'énergie en courant alternatif monophasé
- courant triphasé
- machines à courant alternatif
- lignes de transport d'énergie

- éclairage public
- lois de tevenin et norton
- diagramme horaire des transformateurs
- électronique digitale
- informatique industrielle

Chapitre IV Sécurité

I - Etablissements classés

- législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes
- classement des dépôts d'hydrocarbures
- conditions d'obtention d'une autorisation d'un dépôt d'hydrocarbures
- code de travail dans le domaine des établissements classés
- nomenclature des établissements classés

II - Sécurité

- réglementation des appareils à pression de gaz
- réglementation des appareils à vapeur
- classification des appareils soumis
- * contrôle au niveau de la construction et de la réparation
- * vérifications périodiques réglementaires
- * intervenants dans le domaine de la sécurité
- * dossier technique
- réglementation des installations électriques
- réglementation des ouvrages de transport de gaz par canalisations
- réglementation des installations intérieures de gaz
- réglementation des appareils de lavage
- exigences minimales, intervenant pour le contrôle des ouvrages

III - Réglementation relative à la sécurité minière

IV - Conception et suivi des programmes informatiques

Chapitre V Agro-alimentaire

- chimie et biochimie des produits alimentaires et leur transformation
- microbiologie alimentaire et industrielle
- physique des aliments, mécanique des fluides, thermodynamique appliquée, mécanique et résistance des matériaux
- génie biochimique (enzymologie, cinétique microbienne, fermentation)
- génie alimentaire (opérations unitaires mécaniques, transfert de matière et de chaleur, froid procédés industriels, séchage, absorption, cristallisation, lyophilisation....)
- qualité en industries alimentaires (normes, hygiène, analyses, toxicologie, nutrition....)
- gestion des entreprises - stratégie industrielle et management, droit
- technologie alimentaire : lait et produits laitiers, produits gras, sucre et dérivés, boissons, etc....
- agronomie générale et appliquée

Chapitre VI Informatique

I - Méthodes d'analyse

- notions de méthode
- présentation d'une méthode particulière

II - Documentation et dossiers d'analyses

- dossiers de conception

III - Environnement technologique

- les bases de données
- les systèmes d'exploitation

IV - Les langages de programmation

- présentation d'un ou plusieurs langages de programmation

Chapitre VII

Statistique et économie appliquée

- généralités
- distributions statistiques à un caractère
- distributions statistiques à 2 caractères
- droites des moindres carrés
- coefficient de corrélation linéaire
- distributions théoriques
- ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique
- les indices statistiques
- les séries chronologiques
- théorie de sondage
- statistiques appliquées
- statistiques démographiques
- statistiques sociales
- statistiques industrielles
- économie appliquée

Arrêté du ministre de l'industrie du 8 juin 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux

Le ministre de l'industrie

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et de tous les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 8 juin 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'industrie un concours externe sur épreuves pour le recrutement de quatre (04) ingénieurs des travaux.

Art. 2. - La date de déroulement de l'épreuve du concours susvisé est fixée au 24 septembre 1996 et jours suivants à Tunis.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 24 août 1996.

Tunis, le 8 juin 1996.

Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui